

KIAOGKIT

INSTITUTIONALIS
NE INSTITUTIONALIS

2025 – 2024

التعليم الابتدائي

المملكة المغربية

المسؤوليات والعقوبات التأديبية للأستاذ في التشريع المغربي

وحدة التكوين: التشريع وأخلاقيات المهنة

المرجع الأساسي: المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

مقدمة: الأستاذ ركيزة المنظومة التربوية

يحتل الأستاذ مكانةً محوريةً في المدرسة المغربية بوصفه فاعلاً تربوياً وإدارياً وأخلاقياً. يستمدُّ مسؤولياته من الدستور والقوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية، مما يُشكّل إطاراً قانونياً ملزماً يستوجب الوعي والاستيعاب.



مفهوم المسؤولية المهنية: تعريفات وأبعاد

التعريف المهني

مجموعة الالتزامات التربوية والإدارية والأخلاقية المترتبة على ممارسة مهنة التدريس

التعريف القانوني

الالتزام القانوني الناجم عن الوظيفة العمومية (قانون الوظيفة العمومية، المرسوم 2.24.140)

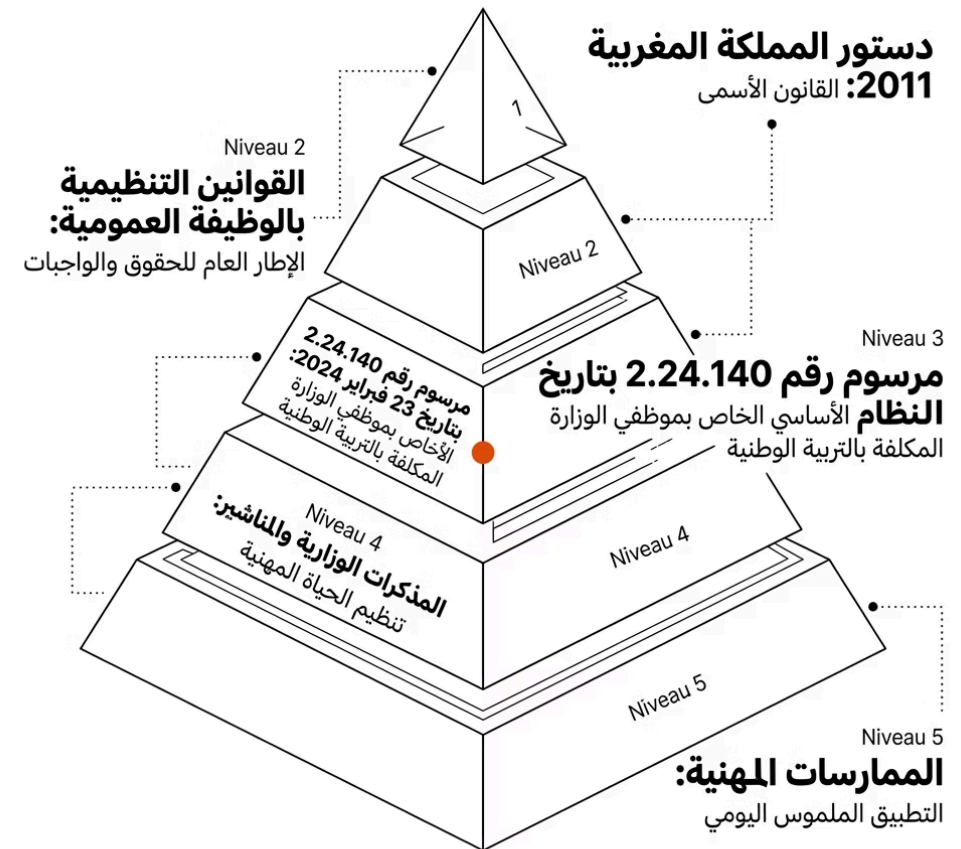
التعريف اللغوي

الاستعداد لتحمل نتائج الأفعال والقرارات المهنية أمام الجهات المختصة

التدرج الهرمي للنصوص القانونية المنظمة

تنبني مسؤولية الأستاذ على هرم تشريعي متدرج يتراوح بين الدستور في قمته والممارسات المهنية في قاعدته. يُحدّد كل مستوى طبيعة الالتزام ودرجة الإلزام القانوني. ويُشكّل هذا التدرج ضماناً لشفافية المساءلة وحماية حقوق جميع الأطراف.

المراجع الأساسي: المرسوم رقم 2.24.140 – 23 فبراير 2024 ⓘ



يُمثّل هذا الهرم البنية التشريعية التي تحكم عمل الأستاذ. الدستور في القمة يضمن المبادئ الكبرى، ثم القوانين التنظيمية، فالمراسيم التطبيقية، ثم المذكرات الوزارية، وأخيراً الممارسات الميدانية. كل مستوى يستمدّ شرعيته من الذي فوقه.

أنواع المسؤوليات الأربع للأستاذ

تتقاطع أربعة أنواع من المسؤوليات في ممارسة مهنة التدريس، لكلٍّ منها مجالها ومرجعيتها القانونية الخاصة وفق المرسوم 2.24.140.



الإدارية

المواظبة، احترام الزمن المدرسي، الوثائق، التسلسل الإداري



التربوية

التخطيط، التدبير، التقويم، والدعم البيداغوجي



القانونية

احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل



الأخلاقية

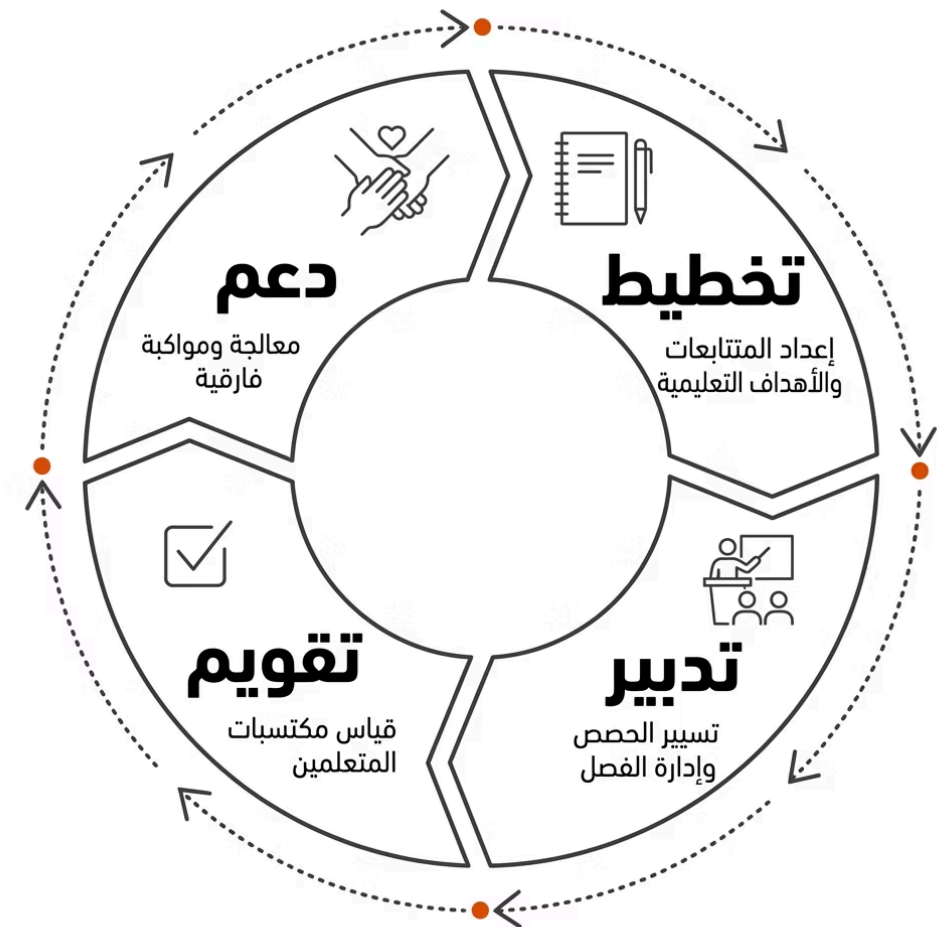
النزاهة، الحياد، الإنصاف، القدوة الحسنة

تتقاطع هذه المسؤوليات الأربع في الممارسة اليومية للأستاذ. فالمسؤولية التربوية تتعلق بالتدبير البيداغوجي، والإدارية بالالتزامات الوظيفية، والأخلاقية بالقيم والسلوك، والقانونية باحترام النصوص. إهمال أيٍّ منها يُعرّض الأستاذ للمساءلة.

المسؤولية التربوية: دورة مستمرة ومتكاملة

تتجلى المسؤولية التربوية في دورة بيداغوجية متكاملة تربط التخطيط بالتدبير والتقويم والدعم. يُعدّ إهمال أيّ مرحلة من هذه المراحل تقصيرًا مهنيًا قابلاً للمساءلة وفق النصوص التنظيمية المعمول بها.

المرجع: المرسوم 2.24.140 — المادة 12 (الواجبات المهنية) 



هذه الدورة البيداغوجية ليست خطية بل حلزونية ومتجددة. التخطيط يُغذي التدبير، والتدبير يُفضي إلى التقويم، والتقويم يستلزم الدعم، والدعم يُعيد التخطيط بشكل أكثر دقة. إهمال أي مرحلة يُخلّ بالتوازن التربوي ويُضعف جودة التعليمات. 

المسؤوليتان الإدارية والأخلاقية

المسؤولية الأخلاقية

- النزاهة والحياد في التعامل مع المتعلمين
- الإنصاف والمساواة في التقييم والمعاملة
- القدوة الحسنة في السلوك والمظهر
- صون كرامة المهنة وسمعتها

المسؤولية الإدارية

- المواظبة واحترام أوقات الدوام الرسمي
- الإمساك بالوثائق التربوية والإدارية
- احترام التسلسل الإداري والتبعية الرأسية
- تنفيذ التعليمات الوزارية والمذكرات التنظيمية

المسؤولية الإدارية تضمن سير المرفق العمومي بانتظام، بينما المسؤولية الأخلاقية تُؤسس لثقة المتعلمين والمجتمع في الأستاذ. الاثنان متكاملتان: لا يمكن الفصل بين الالتزام الإداري والسلوك الأخلاقي في الممارسة المهنية.

المسطرة التأديبية: من المخالفة إلى القرار



هذه المسطرة ليست تعسفية بل خاضعة لضوابط قانونية دقيقة. كل مرحلة لها آجالها وإجراءاتها. حق الدفاع مضمون في كل المراحل، والاستفسار المكتوب إلزامي قبل أي قرار. المجلس التأديبي يتكوّن من أعضاء مستقلين يضمنون نزاهة القرار.

تصنيف العقوبات التأديبية: من الأخف إلى الأشد

يُصنّف المرسوم 2.24.140 العقوبات التأديبية وفق مبدأ التدرج والتناسب، مع تحديد آجال محو كل عقوبة تلقائيًا في حالة عدم ارتكاب مخالفة جديدة.

1	الإنذار تنبيه كتابي – المحو بعد سنتين
2	التوبيخ لوم رسمي – المحو بعد ثلاث سنوات
3	الإقصاء من لائحة الترقى لمدة سنة إلى خمس سنوات
4	التخفيض في الدرجة عقوبة مالية وإدارية
5	الإقالة من الوظيفة أقصى العقوبات – الفصل النهائي

يُتدرج النظام التأديبي من الإنذار البسيط إلى الإقالة. يُراعي المشرّع مبدأ التناسب: فكل عقوبة تُناسب جسامة المخالفة. كما يُتيح محو العقوبات تلقائيًا بعد انقضاء الآجال المحددة، مما يُشجّع على الإصلاح وإعادة الاندماج المهني.

دراسة حالة: غياب غير مبرر – تحليل وتأويل



ملف قانوني

استمارة غياب، محضر إداري، وإحالة على
المسطرة التأديبية



تأطير نظامي

تنزيل مقتضيات المسؤولية والانضباط
داخل المؤسسة



مبدأ التناسب

تقدير العقوبة وفق جسامة المخالفة
وتكرارها

الحالة

تغيب أستاذ عن عمله ثلاثة أيام متتالية دون عذر مقبول ودون إشعار مسبق.

التحليل القانوني

المسؤولية	إخلال بالواجب المهني – المادة 12 من المرسوم 2.24.140
المسطرة	استفسار كتابي، بحث إداري، عرض على المجلس التأديبي
العقوبة	توبيخ أو إقصاء من لائحة الترقى بحكم التناسب

في هذه الحالة، الغياب غير المبرر يُعدّ إخلالاً صريحاً بالواجب المهني. تُطبّق المسطرة التأديبية كاملةً مع احترام حق الدفاع. العقوبة تتناسب مع جسامة المخالفة وتكرارها. هذا المثال يُبين أن القانون يحمي المنظومة والمتعلمين معاً.